رقم القضية في المحكمة الإدارية ٦٩٣ لعام ١٤٤١هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٣٦ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٣/١٩هـ

المَوْضُوعَات

عقد - نظافة - مسؤولية عقدية - مستحقات العقد - الحسم من مستحقات العقد - ملاحظة الجهة الرقابية على العقد - تشغيل عمالة على كفالة الغير - المختص بضبط مخالفات العمل - العقوبة النظامية على مخالفات العمل - عدم الحسم من المستحقات العقدية - التقصير في تنفيذ العقد - انتفاء البينة - حجية شهادة الإنجاز - حجية محضر التسليم - الإفراج عن الضمان النهائي.

مُطالبة المدّعي إلزام المدعى عليها بصرف مستخلصات العقد المتبقية، والإفراج عن الضمان النهائي - الثابت تعاقد المدعى عليها مع المدعي على نظافة مبانٍ مدرسية، وقيام المدعي بتنفيذ العقد دون ملاحظات من المدارس أو المدعى عليها وفق شهادة الإنجاز ومحضر التسليم - امتناع المدعى عليها عن صرف باقي مستخلصات العقد والإفراج عن الضمان النهائي بناءً على ملاحظات الديوان العام للمحاسبة، والمتمثلة في قيام المدعي بتشغيل عمالة لتنفيذ العقد ليست على كفالته، وتخزين مواد وأدوات النظافة في أماكن غير مهيأة، وتدني مستوى النظافة - قيام المدعي بتشغيل عمالة ليست على كفالته تعد مخالفةً لنظام العمل، وتختص بضبطها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وجزاؤها الغرامة المالية وفق النظام لا الحسم من المستحقات

العقدية – عدم تقديم المدعى عليها ما يثبت قيام المدعي بتخزين مواد وأدوات النظافة في أماكن غير مهيأة، أو ما يثبت تدني مستوى النظافة، أو إشعار المدعي بالمخالفات أثناء سريان العقد – أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بصرف المستخلصات للمدعي والإفراج عن الضمان النهائي.

مُستَندُ الحُكمِ

- المواد (٣٩، ١٦٩، ٢٠٢، ٢٤٢) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٣هـ.

الوَقَائِع

بصحيفة دعوى أودعت لدى المحكمة، أقام المدعي دعواه بغية الحكم له بإلزام المدعى عليها بأن تصرف له المستخلصات والإفراج عن الضمان النهائي، وذكر شرحاً لأسانيد دعواه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها والمذكرات التي تلتها بأنه صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) وتعاقد مع المدعى عليها على نظافة المباني المدرسية في المجموعة السابعة قطاع النبهانية (بنين وبنات) لمدة ثلاث سنوات بموجب العقد المؤرخ في ١٤٣٨/٢/٢٧هـ، واستلم المشروع بتاريخ ١٤٣٨/٣/١٢هـ، وقام بجميع التزاماته التعاقدية، وتم تسليمه للمدعى عليها بتاريخ ١٤٤١/٧/٦هـ بموجب محضر التسليم الذي نص فيه على قابلية المشروع للتسليم دون وجود ملاحظات

ونواقص تمنع من الاستفادة منه، إلا أنها لم تصرف المستخلص رقم (٣٢) بمبلغ قدره (٢٤٥,٧٠٠) ريال، وكذلك المستخلص الختامي رقم (٣٣) بمبلغ (١١٤,٦٦٠) ريالاً، ولم يتم الإفراج عن الضمان النهائي رقم (160GTE48807077) وتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٢هـ البالغ مقداره (٣٨٨,٨٠٠) ريال، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بصرف المستخلصات، والإفراج عن الضمان النهائي. وقد أجابت المدعى عليها بما حاصله: أنه تم الحسم على المقاول ما نسبته (١٠٪) من قيمة المستخلصات ذوات الرقم (٣٢، ٣٣) بقيمة (٣٦,٠٠٠) ستة وثلاثين ألف ريال وست وثلاثين هللة؛ بناءً على ملاحظات الديوان العام للمحاسبة، حيث تمت إفادتهم من الديوان العام للمحاسبة بالخطاب رقم (٣٤٢٢) وتاريخ ١٤٤٠/٨/٥هـ المتضمن قيام الديوان وفقاً لاختصاصه بتقييم أداء خدمات نظافة مدارس محافظة النبهانية (بنين وبنات) التابعة لمكتب التعليم بمحافظة النبهانية، وقد انتهى التقييم إلى النتائج والتوصيات الموضحة بالتقرير، والتي يأمل الديوان أن تسهم في رفع كفاءة وأداء الإدارة، والنتائج التي تم التوصل إليها هي: ١-وجود عدد من المدارس (بنين وبنات) تم توفير عمال النظافة فيها وليسوا على كفالة المقاول بالمخالفة للمادة (٣٩) من نظام العمل التي نصت على أنه: "لا يجوز -بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة- أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره". ٢-يتم تخزين مواد وأدوات ومعدات النظافة في أماكن غير مهيأة (أسفل سلم المدرسة). ٣-قصور

وتدني مستوى النظافة للنوافذ الزجاجية للمدارس. وأن عدم صرف المستخلص رقم (٣٣/٣٢ختامي) للمدعي هو لوجود تلك الملاحظات، وقد تم الرد على ديوان المحاسبة بالخطاب رقم (١٤٧٧) وتاريخ ١٤٤٢/٣/١٥هـ، وحتى تاريخه لم تتم الإجابة من قبل الديوان، وانتهت إلى طلب الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعرض ذلك على المدعي، قدم مذكرةً حاصلها: أن الحسم من صلاحية قائد المدرسة، وهو المسؤول عن تقييم مستوى النظافة اليومية والشهرية وفق شهادة الإنجاز، كما أن البند رقم (٣/٢/ب) يوضح أن نظافة الزجاج والواجهات المدرسية تكون مرةً واحدةً أسبوعياً، وأن البند رقم (٤/٣/١/هـ) يبين أن الجهة المشرفة مسؤولة عن توفير أماكن تخزين مواد وأدوات ومعدات النظافة، كما نص البند رقم (٥/٣) على أن المقاول يقدم ضماناً نهائياً بقيمة (٥٪) على أن يكون نافذاً طوال مدة العقد وحتى بعد استلام الأعمال مدة ثلاثة أشهر، وقد تم تسليم المشروع بتاريخ ١٤٤١/٧/٦هـ، كما نص البند رقم (١٤/٤) على أنه بعد إتمام استلام أماكن العمل يصرف للمقاول ما قد يكون مستحقاً له من مبالغ ويرد إليه التأمين النهائي، وقد نصت المواد (٢٢-٤٣) على أن صاحب العمل ينفذ شروط العقد بحسن نية، وأن يدفع للمقاول الأقساط المستحقة دون تأخير. بعد ذلك سألت الدائرة ممثل المدعى عليها هل تم تنبيه المدعي أو إشعاره بالمخالفات أثناء سريان العقد؟ وهل كان هناك ملاحظات من المدارس أو الجهة المشرفة على تنفيذ العقد أثناء فترة سريان العقد؟ وهل تم تأمين مكان مخصص لمواد التنظيف؟ وهل امتنع المدعي عن التخزين فيها؟ فأجاب: بأنه تم إشعار المدعي

بالمخالفات أثناء سريان العقد كما في الخطاب رقم (٠٧٣) وتاريخ ١٤٤١/٥/١٧هـ، وبالخطاب رقم (١٦١) وتاريخ ١٤٤١/١١/٢٢هـ. وفيما يتعلق بسؤال الدائرة هل كان هناك ملاحظات من المدارس أو الجهة المشرفة على تنفيذ العقد أثناء سريان العقد؛ فإنه بحسب خطاب إدارة المشاريع والصيانة -المرفق- أنه لا توجد ملاحظات من المدارس أو الجهة المشرفة على العقد حسب ما تم رصده في مشاهد إنجاز الأعمال، وأن من قام بتقييم أداء خدمات نظافة المدارس بمحافظة النبهانية محل العقد هو ديوان المحاسبة العامة، وطلب ممثل المدعى عليها إشراك الديوان العام للمحاسبة لحضور جلسات هذه الدعوى والرد على استفسارات الدائرة. ثم قدم وكيل المدعي مذكرةً تضمنت: أن ما ذكرته المدعى عليها من أنه قد تم إشعار موكله بالخطاب رقم (٠٧٣) فإنه متعلق بأيام الإجازات السنوية، وتم التعميم من المدعى عليها بأنه سيتم إيقاف كافة أعمال الصيانة والنظافة في المباني المدرسية خلال فترة الإجازة الصيفية، وفيما يتعلق بالخطاب المؤرخ في ١٤٤١/١١/٢٢هـ يتبين منه أنه كان بعد تسليم المشروع تسليماً نهائياً وذلك بتاريخ ١٤٤١/٧/٦هـ مما يخلي مسؤولية موكله القانونية والتعاقدية مع إدارة التعليم، وحسب العقد المبرم بينهما أن المسؤول عن تقييم مستوى الخدمة المقدمة من المدعي هو قائد المدرسة، وبناءً على مشاهد الإنجاز لم يكن هناك وجه تقصير من المدعي يستحق الغرامة. وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها، قرر اكتفاءه، وبذلك ختمت المرافعة، والحكم في الدعوى بناءً على الأسباب التالية.

الأسباب

لما كان المدعي يطلب صرف المستخلصين (٣٢، ٣٣) والإفراج عن الضمان النهائي، ولما كانت هذه المستخلصات والضمان ناشئة عن العقد المبرم بين الطرفين المشار إليه في وقائع هذا الحكم؛ فإن الدعوى تكون حينئذٍ من اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً طبقاً للمادة (١٣/د) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، وتدخل الدعوى في اختصاص المحكمة المكاني وفقاً للمادة (٢) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، كما أن الدعوى محالة إلى الدائرة طبقاً للمادة (١/٦) من نظام المرافعات أمام الديوان. وعن سماع الدعوى، فإنه لما كان العقد محل الدعوى قد نشأ في ١٤٣٨/٢/٢٧هـ، وتم تسليمه للمدعى عليها بتاريخ ١٤٤١/٧/٦هـ، ولما كان المدعي قد تقدم بدعواه الماثلة بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٤هـ؛ فإنها تكون حينئذٍ مسموعة استناداً إلى المادة (٦/٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. وعن موضوع الدعوى، فالثابت من وقائع الدعوى حسبما تكشف عنه أوراقها أن المدعى عليها أبرمت مع مؤسسة المدعي عقداً لنظافة المباني المدرسية في المجموعة السابعة في قطاع النبهانية (بنين وبنات) لمدة ثلاث سنوات بمبلغ قدره (٧,٧٧٦,٠٠٠) سبعة ملايين وسبعمئة وستة وسبعون ألف ريال بموجب العقد المؤرخ في ١٤٣٨/٢/٢٧هـ، والمدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تصرف له المستخلص

(٣٢) بقيمة (٢٤٥,٧٠٠) مئتين وخمسة وأربعين ألفاً وسبعمئة ريال، والمستخلص (٣٣) بقيمة (١١٤,٦٦٠) مئة وأربعة عشر ألفاً وستمئة وستين ريالاً، والإفراج عن الضمان النهائي رقم (160GTE48807077) وتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٢هـ. والثابت أن المدعى عليها لا تنازع في تنفيذ المدعي لالتزاماته التعاقدية، ومقرة بأنه لا توجد ملاحظات من المدارس أو الجهة المشرفة على العقد حسب ما تم رصده في مشاهد إنجاز الأعمال، وأنه لم يتم صرف المستخلصين (٣٢، ٣٣) كما لم يتم الإفراج عن الضمان النهائي، وأن سبب امتناعها عن ذلك وجود ملاحظة الديوان العام للمحاسبة على العقد محل الدعوى؛ إذ تضمنت: ١-وجود عدد من المدارس (بنين وبنات) تم توفير عمال النظافة فيها وليسوا على كفالة المقاول. ٢-يتم تخزين مواد وأدوات ومعدات النظافة في أماكن غير مهيأة (أسفل سلم المدرسة). ٣-قصور وتدني مستوى النظافة. ولما كانت المدعى عليها لم تقدم ما يثبت تقصير المدعي بالتزاماته التعاقدية، وأن غاية امتناعها كان بسبب ملاحظات الديوان العام للمحاسبة المشار إليها آنفاً، ولما كانت مخالفة وجود عمالة ليست على كفالة المدعي تعدّ مخالفةً لنظام العمل وفقاً لنص المادة (٣٩) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٣هـ التي نصت على أنه: "لا يجوز -بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة- أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى وزارة العمل التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي

يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها"، ولما كانت المادة (١٩٦) من ذات النظام نصت على أن: "يختص مفتشو العمل بما يأتي: ١-مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له. ٢-تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام هذا النظام. ٣-إبلاغ الجهات المختصة بأوجه النقص التي تقصر الأحكام القائمة من معالجتها، واقتراح ما يلزم لذلك. ٤-ضبط مخالفات أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له. ٥-التحقق من المخالفات التي تضبطها جهات حكومية مختصة أخرى وتحال إلى الوزارة. ٦-اقتراح الغرامة المناسبة وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات"، ولما كانت المادة (٢٠٣) من ذات النظام نصت على أنه: "إذا تحقق للمفتش أثناء التفتيش وجود مخالفات لأحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، فعليه تحرير محضر ضبط بالمخالفة وفقاً للأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها، ورفعه إلى الوزير لإصدار قرار بذلك"، ولما كانت المادة (٢٤٢) من ذات النظام نصت على أن: "يتم تحصيل الغرامات المقررة بموجب هذا النظام وفقاً للإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال العامة، وتؤول المبالغ إلى صندوق تنمية الموارد البشرية"، بما مفاده مما سلف: أن المختص بضبط المخالفات والتحقق منها هي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن سبيل الجزاء على هذه المخالفة هي الغرامة المالية، وأن مبالغ الغرامات تؤول إلى صندوق تنمية الموارد

البشرية. وإذا تقرر ذلك؛ فإن امتناع المدعى عليها عن صرف المستخلصات والإفراج عن الضمان وتوجهها للحسم من مستحقات المدعي العقدية نتيجة مخالفة العمالة، مخالف للنصوص النظامية السالفة، إذ جزاء تلك المخالفات الغرامة المالية، وليس الحسم من المستحقات العقدية. وفيما يتعلق بمخالفة تخزين مواد وأدوات ومعدات النظافة في أماكن غير مهيأة ووضعها أسفل سلم المدرسة، وتدني مستوى النظافة؛ فإنه لما كانت المدعى عليها لم تقدم ما يثبت ذلك، وقد سألت الدائرة ممثلها هل تم تأمين مكان مخصص لمواد التنظيف؟ وهل امتنع المدعي عن التخزين فيها؟ فلم يقدم إجابة عن ذلك، ولما كانت الدائرة سألته أيضاً هل تم إشعار المدعي بالمخالفات أثناء سريان العقد؟ فقرر بأنه تم إشعاره كما في الخطاب رقم (٠٧٣) وتاريخ ١٤٤١/٥/١٧هـ، والخطاب رقم (١٦١) وتاريخ ١٤٤١/١١/٢٢هـ. ولما كان الخطاب رقم (٠٧٣) وتاريخ ١٤٤١/٥/١٧هـ تضمن إشعار المدعي برصد الديوان العام للمحاسبة مخالفة التقصير في النظافة وتدني مستوى العمل، وفرض غرامة بنسبة (١٠٪) عن الفترة من ١٤٤٠/٨هـ وحتى ١٤٤١/١هـ، وتعديل المدعي وضعه بعد هذه الفترة، ولما كان العقد تم تسليمه في ١٤٤١/٧/٦هـ؛ فإنه يستبين أنه لم يتم إشعار المدعي بالمخالفات أثناء سريان العقد، وما تضمنه الخطاب رقم (٠٧٣) الذي كان قبل نهاية مدة العقد بأقل من شهرين، ونُصَّ فيه على: "أن المدعي تلافى الملاحظات قبل إشعاره بالخطاب"، والثابت من خطاب إدارة المشاريع والصيانة -المشار إليه في وقائع هذا الحكم- أنه لا توجد ملاحظات من المدارس أو الجهة المشرفة على العقد

حسب ما تم رصده في مشاهد إنجاز الأعمال، ولما كان الثابت ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لما يطالب به. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه على فرض صحة المخالفة فإن المدعى عليها قررت بأنها حسمت مقابل ذلك (١٠٪) غرامة تقصير، والثابت أن العقد سلم بتاريخ ١٤٤١/٧/٦هـ، ونص في محضر التسلم بأنه لا توجد ملاحظات أو نواقص، ولم تقم المدعى عليها بصرف مستحقات المدعي ولم يتم الإفراج عن الضمان البنكي حتى تاريخ هذه الجلسة، وترى الدائرة إلغاء الغرامة الموقعة على المدعي جبراً للضرر الذي وقع عليه وتعويضاً له عن تأخر صرف المستخلصات والتأخر في الإفراج عن الضمان.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم بأن تصرف لـ(...) المستخلصين رقم (٣٢) ورقم (٣٣) والإفراج عن الضمان النهائي لعقد نظافة المباني المدرسية المجموعة السابعة قطاع النبهانية (بنين وبنات) المبرم بينهما بتاريخ ١٤٣٨/٢/٢٧هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، مع حذف عبارة: "وترى الدائرة إلغاء الغرامة الموقعة على المدعي جبراً للضرر الذي وقع عليه وتعويضاً له عن تأخر صرف المستخلصات والتأخر في الإفراج عن الضمان" الواردة في أسباب الحكم؛ لعدم اتصالها بطلبات الدعوى.